

1500648-77.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Salomão Spinelli

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... de uma organização criminosa para o tráfico de drogas em Cosmorama, da qual o réu era integrante na qualidade de vendedor de entorpecentes. Disse que, segundo as mensagens que constavam no aparelho celular apreendido, o réu era amplamente envolvido no tráfico de drogas e, inclusive, tinha planos de subir na hierarquia da organização criminosa. Em razão disso, expediu-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

2ª Vara

Rua Capitão Bonfim, 273, . - centro

CEP: 15170-000 - Tanabi - SP

Telefone: (17) 2221-5163 - E-mail: tanabi2@tjsp.jus.br

1500648-77.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500648-77.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo César Custódio Zaccas

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Salomão Spinelli

Vistos.

Paulo César Custódio Zaccas foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 7 de maio de 2020, por volta das 6 horas, na Rua Joaquim da Costa Maciel, n.º 938, Bairro Luiz Rosa, em Cosmorama, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 8 porções de maconha, com peso bruto de 48,4g, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 169/171).

Aos 08/05/2020 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 78/79). Mandado de prisão preventiva cumprido na mesma data (fls. 95/96).

O réu foi notificado (fls. 185).

Em 16/06/2020 foi acolhido o pedido formulado pela Defesa (fls. 186/191) para concessão de liberdade provisória ao denunciado, impondo-lhe o cumprimento de

medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (fls. 233/234).

Defesa prévia a fls. 241/269.

Laudo de exame químico-toxicológico a fls. 306/309.

Alvará de soltura cumprido em 18/06/2020 (fls. 311/314).

A denúncia foi recebida em 01/07/2020, data na qual foi determinada a instauração de incidente para apuração da sanidade mental do acusado (fls. 327/328).

O réu foi citado (fls. 466).

Na audiência de instrução realizada em 24/06/2021 foram inquiridas as testemunhas Aline Cristine Mateus e Valter Luiz Grillo. Após, o réu foi interrogado. Por fim, determinou-se a suspensão do feito até o desfecho do incidente instaurado para realização de exame de sanidade mental do réu (fls. 468/469).

Laudo médico de apuração de sanidade mental do réu juntado a fls. 119/122 do feito dependente (n.º 0000807-23.2020.8.26.0615).

Encerrada a instrução, o Ministério Público afirmou que as provas produzidas demonstram cabalmente autoria e materialidade delitivas, impondo-se a prolação de sentença condenatória, observando-se, contudo, o redutor de pena previsto no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal (fls. 1.079/1.084).

Em suas razões finais, a Defesa asseverou que a denúncia é inepta; que o réu jamais praticou o tráfico de drogas, mas apenas tinha em sua posse pequena quantidade de entorpecente para uso pessoal, impondo-se a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06; que o acusado não agiu com dolo ou culpa; e que era inexigível do acusado conduta diversa. Requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a condenação do réu pela prática do crime de posse de drogas para uso pessoal (fls. 1.096/1.114).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é apta, vez que preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, houve adequada e suficiente descrição do fato criminoso imputado ao réu, com todas as suas circunstâncias, bem como a classificação do delito, a apresentação do rol de testemunhas e a indicação da parte acusada.

A materialidade do crime em questão restou comprovada pelo(a)(s) auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de apreensão (fls. 9/10), laudos periciais (fls. 154/157, 306/309 e 342/397) e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O laudo pericial acostado a fls. 306/309 constatou que a substância apreendida em poder do acusado, maconha, é entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

A autoria fixa-se no acusado. Vejamos:

A testemunha Aline Cristine Mateus, policial civil, asseverou em juízo que procedeu ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão policial relativo a feito diverso e, com espreque em mensagens de celular das quais teve acesso, desvendou a existência de uma organização criminosa para o tráfico de drogas em Cosmorama, da qual o réu era integrante na qualidade de vendedor de entorpecentes. Disse que, segundo as mensagens que constavam no aparelho celular apreendido, o réu era amplamente envolvido no tráfico de drogas e, inclusive, tinha planos de subir na hierarquia da organização criminosa. Em razão disso, expediu-se mandado de prisão temporária em desfavor do demandado e, no momento do cumprimento da ordem, ele facultou aos policiais o ingresso em sua residência, ocasião em que os policiais localizaram e apreenderam 7 porções de maconha, as quais destinavam-se a venda, conforme declarado pelo próprio réu, e mais uma porção de maconha armazenada no congelador, esta destinada ao uso pessoal. Respondeu que o denunciado é conhecido dos meios policiais como comerciante de drogas (conforme registro audiovisual).

A testemunha Valter Luiz Grillo, em juízo, disse que é policial civil e foi até Cosmorama para o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisões. Foi até a residência do réu para cumprimento de um mandado de prisão e, no local, localizaram 7 ou 8 porções de maconha, tendo o acusado confessado que uma das porções era para uso pessoal e as demais, já embaladas, destinavam-se à venda. Respondeu que o réu não resistiu à prisão (conforme registro audiovisual).

O acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Disse que a droga apreendida em sua residência destinava-se exclusivamente para uso próprio. Somente afirmou aos policiais civis que venderia a droga porque ela estava embalada. Não tem nada contra as testemunhas (conforme registro audiovisual). Pois bem. A prova judicial, coerente e segura, demonstra cabalmente que o réu, dolosamente, praticou o fato típico previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, ou seja, guardou e teve em depósito, para o fim de tráfico, os entorpecentes descritos no laudo de fls. 306/309.

Com efeito, as testemunhas, compromissadas e sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos coerentes, firmes e seguros quanto aos fatos descritos na petição inicial. Asseveraram que a Polícia Civil deflagrou operação de combate ao tráfico de drogas em Cosmorama e o réu foi identificado como integrante da organização, o que culminou a expedição de mandado de prisão temporária em seu desfavor. No momento do cumprimento do mandado, o denunciado autorizou a busca domiciliar e os policiais apreenderam na residência as drogas, tendo o réu, na fase extrajudicial, confessado que tinha os entorpecentes em depósito para fins de comércio ilícito.

E não há nos autos prova alguma que desprestigie a versão apresentada pelas testemunhas, tanto na fase judicial quanto na fase extrajudicial.

O acusado apenas sustenta, em juízo, que a maconha destinava-se ao uso próprio; contudo, tal como já exposto, todos os demais elementos indicam que o réu tinha a droga para fins de tráfico.

A atuação do acusado no tráfico de drogas também é evidenciada pelo laudo de fls. 342/397, que aponta a existência de conversas do denunciado com outras pessoas e relacionadas ao comércio de drogas, além de fotos de entorpecentes e de dinheiro em espécie.

Nem se diga que a prova se baseia exclusivamente em depoimentos policiais e, por isso, não tem o condão de evidenciar a autoria delitiva, a uma porque as provas constantes dos autos não são exclusivamente depoimentos policiais, conforme supra explicitado, a duas porque a oitiva de policiais que conduziram a ocorrência, consoante com o contexto probatório produzido nos autos, que é o caso sub judice, serve como meio idôneo de prova. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES COMETIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.368/76. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO LACÔNICA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90. REGIME PRISIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE. 1. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente sejam considerados na sentença como meio de prova para embasar a condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese. 3. (...) (HC 166.124/ES, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 09/08/2012).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE DEFERIDA. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPREENDIDA DENTRO DOS LIMITES RECURSAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, NULIDADE ABSOLUTA OU TERATOLOGIA A SER SANADA. ORDEM DENEGADA. I.(...) V. O presente caso não revela a ocorrência de qualquer situação de flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia a ser sanada pela via do habeas corpus. VI. Condenação do ora paciente pela prática do crime de roubo que não se baseou, exclusivamente, em provas produzidas durante a fase inquisitorial, já que a sentença foi lastreada, de igual modo, em depoimento prestado em juízo por policial civil, sem que se vislumbre a indigitada nulidade na sentença

condenatória. VII. (...) IX. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. (HC 229.529/SC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012).

Posto isso, passo à aplicação das penas.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, sobretudo a inexistência de mau antecedente (fls. 47/48), fixo a pena base no mínimo legal: cinco anos de reclusão. Não há agravantes e eventuais atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Não há causas de aumento de pena. A causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 (Lei n.º 11.343/2006) não é aplicável porque, embora o réu seja primário e de bons antecedentes, os elementos de prova inseridos aos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas, demonstram que o demandado integrava organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Cosmorama/SP. Não havendo outras causas de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda.

Relativamente à pena de multa, considerando os mesmos fatores já expostos, fixo-a em cento e sessenta e seis dias multa. De acordo com a situação econômica do agente, fixo o valor unitário da multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

O acusado é, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, semi-imputável, já que o laudo pericial (fls. 119/122 do feito dependente) concluiu o seguinte (fls. 122):

Pela observação durante o exame, confrontado com o histórico, antecedentes, exame psíquico e o colhido das peças dos autos, conclui-se que o periciado apresentava ao tempo da ação, bem como atualmente apresenta, sinais e sintomas de desenvolvimento mental retardado, distúrbios psíquicos ou emocionais, dependência de drogas, há referências pregressas de uso de droga ilícita (desde 14 anos), demonstrando comprometimento das capacidades de discernimento, entendimento e determinação, sendo considerado, sob a ótica médico-legal psiquiátrica, SEMI-IMPUTÁVEL.

Em função das informações colhidas e do exame empreendido, verifica-se que o examinando, quando dos fatos de que é acusado, no contexto de perturbação da saúde mental, apresentava diminuída sua capacidade de entendimento quanto à ilicitude dos fatos descritos na denúncia.

Em razão disso, expôs o expert que o réu é dependente toxicológico e "há indicação de seguimento ambulatorial por período não inferior há 2 anos" (fls. 122), ou seja, necessita o réu de substituição da pena corpórea por medida de segurança, no forma do artigo 98 do Código Penal, in verbis:

Art. 98 – Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de um a três anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.

Assim, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade pela medida de segurança de tratamento ambulatorial.

Em relação ao perdimento de bens deve ser observado o regramento contido nos artigos 91, II, do Código Penal e 60 e 62 da Lei 11.343/06, de modo que apenas aqueles que, comprovadamente, forem: (i) "instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito"; (ii) "produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso"; e (iii) "veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei" de Drogas.

Posto isso, verifico os celulares e a vasilha apreendidos (fls. 9/10) devem ter o perdimento decretado, uma vez que aqueles foram utilizados para viabilizar o comércio ilícito de entorpecentes, vide laudo de fls. 342/397 e esta foi utilizada para armazenar maconha.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão penal e, assim, CONDENO PAULO CÉSAR CUSTÓDIO ZACCAS, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da

Lei n.º 11.343/2006, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de cento e sessenta e seis dias-multa com valor unitário no patamar mínimo. Com fundamento no artigo 98 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por medida de segurança de tratamento ambulatorial com prazo mínimo de dois anos.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 (cem) UFESP(s), com fundamento no artigo 4.º, § 9.º, "a", da Lei nº 11.608/03, com a observância de que é beneficiário da gratuidade processual.

O réu encontra-se solto e não houve alteração fática, por isso poderá recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2006 e conforme supra fundamentado, decreto o perdimento definitivo dos objetos indicados a fls. 9/10.

Transitada em julgado, oficie-se à autoridade policial autorizando a destruição da amostra de droga.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tanabi, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA